

---

**CISG**  
**VE**  
**TAHKİM UYGULAMASI'NA**  
**İLİŞKİN BİLGİ NOTU**

---

**Av. Hakan DİMDİK**

09.08.2026

## İÇİNDEKİLER

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| I. CISG'İN UYGULAMA ALANI.....          | 2 |
| II. CISG UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ..... | 4 |

## I. CISG'İN UYGULAMA ALANI

Türkiye, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG) 5870 sayılı Kanun'la katılmış; Antlaşma, 2010/247 sayılı Karar uyarınca yürürlük kazanmıştır<sup>1</sup>.

CISG'nin uygulama alanını, işyerleri ayrı devletlerde bulunan taraflar arasında kurulan mal satımı sözleşmeleri oluşturur.

CISG'in uyumsuzluk bakımından uygulanabilmesi için;

1. Uyumsuzluk konusu sözleşme taşınır satışına konu olmalıdır,
2. Uyumsuzluk işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasında olmalıdır,
3. Devletlerin her ikisi de akit devletlerden olmalıdır.

Bununla birlikte milletlerarası özel hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması durumunda da CISG uygulama alanı bulur.

Tarafların uygulanacak hukuku kararlaştırmadıkları hâllerde, hakemlerin uyumsuzlukla en sıkı bağlantılı hukuk olarak CISG'yi belirlemeleri durumunda da Antlaşma uygulama alanı bulabilir. Öte yandan kimi hakem kararlarında, taraflar âkit devletlere mensup olmasa bile, CISG'nin uluslararası ticari teamülleri en iyi yansıtan metin (lex mercatoria) olarak kabul edilmesi yoluyla Antlaşma hükümlerinin uygulandığı görülmektedir.

Tarafların işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması olgusu sözleşmeden veya sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden veya verilmiş olan bilgilerden anlaşılmadıkça dikkate alınmaz (CISG 1/2). CISG uygulanmasında ne tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup olmadıkları, ne de sözleşmenin adı veya ticarî nitelikte olması dikkate alınır (CISG 1/3).

CISG'nin uygulama alanı, klasik anlamdaki imal edilmiş satışa hazır mal satışlarıyla sınırlı değildir; belirli koşulların varlığı hâlinde, imal veya üretim suretiyle meydana gelecek mallara ilişkin sözleşmeler de CISG kapsamına girer.

Bunun yanında, malı temin eden tarafın borcunun ağırlıklı kısmını işgücü ya da başkaca bir hizmetin sağlanması oluşturuyorsa, bu tür sözleşmeler CISG'nin kapsamı dışında kalır. Bir başka deyişle CISG'in uygulama alanı bulabilmesi için edimin ağırlıklı olarak işgücü veya hizmet sunumu olmaması gerekir. Bu nedenle her somut olayda edimin ağırlık noktasının mal teslimi mi yoksa işgücü ve hizmet sunumu mu olduğunun tespiti gerekir.

Ekleyelim ki alıcının, imalatta kullanılacak malzemenin esaslı bir kısmını kendisinin sağlamayı üstlenmiş olması durumunda, sözleşmeye CISG uygulanmaz.

Ayrıca şu satımlara CISG uygulanmaz:

---

<sup>1</sup> CISG metni: <https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/04/20100407-1.htm>

- Satıcının sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde, malların kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev ihtiyacı için alındığını bildiği ya da bilmesinin gerekmesi durumunda CISG uygulanmaz (CISG 2/1, a).
- Açık arttırma yoluyla, cebri icra veya diğer kanun gereği yapılan satımlar (CISG 2/1 b ve c).
- Menkul kıymet, kambiyo senedi ve para (CISG 2/1 d).
- Gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımı (CISG 2/1 e).
- Elektrik satımı (CISG 2/1 f).

Önemle vurgulayalım ki CISG satıcının, malların bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından kaynaklanan sorumluluğuna uygulanmaz (CISG 5).

Bir uyuşmazlıkta CISG'in uygulama alanı tespit edilirken öncelikle tarafların işyerlerinin farklı devletlerde olup olmadığına bakılmalı, eğer tarafların işyerleri farklı devletlerde ise bu takdirde bu devletlerin akit devletlerden olup olmadığına bakılmalıdır. Bu koşulun sağlanması durumunda sözleşmenin türüne bakılması gerekir. Şayet sözleşme bir mal satışını ihtiva etmiyorsa (örneğin hizmet sözleşmesi ise) bu takdirde CISG uygulanmayacaktır. Bununla birlikte sözleşme mal satışına konu olsa da CISG kapsamına alınmamış satış sözleşmeleri de söz konusudur. Örneğin gemiler, hava taşıtları ve hava yastıklı taşıtlar CISG kapsamı dışındadır. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmede CISG'in uyuşmazlığa uygulanmayacağına dair kaydın bulunup bulunmadığına da dikkat edilmelidir.

CISG, özü itibarıyla milletlerarası mal satımına ilişkin ilişkin meseleleri düzenleyen bir antlaşmadır. CISG maddî hukuka ilişkin düzenlemeleri یرmekte olup CISG'in kapsamına şu konular girer:

- Sözleşmenin kurulması,
- Tarafların hak ve borçlarını,
  - Satışa konu malın sözleşmeye uygunluğu,
  - Sözleşmenin ifası (teslim ve ödeme),
  - Sözleşmeye aykırılığın sonuçları,
  - Tazminat.

CISG uyuşmazlıklarında en çok karşılaşılan konulardan birisi de satışa konu malların sözleşmede belirtilen miktar, kalite ve türde teslim edilmemesidir (CISG 35).

Taraflar, CISG kapsamına giren bir sözleşmede uygulanacak hukuk olarak Türk hukukunu seçtiklerinde, bu tercih aksi kararlaştırılmadıkça CISG'nin uygulanması sonucunu doğurur; zira Türkiye'nin taraf olduğu CISG, Türk hukukunun bir parçasıdır.

Taraflar akit devletinden olmasına karşın sözleşmelerinde CISG'in uygulanmamasını kararlaştırabilirler. Zira CISG 6'ya göre, taraflar, CISG'in uygulanmamasını kararlaştırabilecekleri gibi, CISG 12. madde<sup>2</sup> saklı kalmak şartıyla, hükümlerine istisna getirebilir veya hükümlerinin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler.

<sup>2</sup> CISG 12: "Taraflardan birinin işyeri, 96. madde uyarınca beyanda bulunmuş âkit bir devlette bulunduğu takdirde, satım sözleşmesinin kurulmasını, değiştirilmesini veya mutabakatla ortadan kaldırılmasını veya bir icabın, kabulün yahut diğer herhangi bir irade beyanının, yazılı şekilden başka şekilde yapılmasını mümkün kılan bu Antlaşmanın 11. ve 29. maddesinin veya II. Kısımının hükümleri uygulanmaz. Taraflar bu maddeye istisna getiremeyecekleri gibi maddenin etkilerini de değiştiremezler."

Yargıtay ve doktrindeki hâkim eğilime göre, CISG'nin Türk hukukunun bir parçası hâline gelmiş olması karşısında, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça uyuşmazlığa CISG uygulanacaktır. Taraflar uyuşmazlık bakımından CISG'in uygulanmasını istemiyorlarsa sözleşmeye "Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara CISG uygulanmayacaktır" şeklinde bir kayıt düşebilirler.

## II. CISG UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM

Tahkim usûlüne ilişkin hususlar CISG'de düzenlenmemiştir. Tahkim anlaşmasının şekline ve geçerliliğine, hakemlerin atanmasına, tahkim yargılamasında izlenecek usûle, hakem kararının iptaline ve yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin meseleler uygulanacak tahkim hukukunun ve konuya ilişkin milletlerarası sözleşmelerin kapsamındadır.

Yabancı unsurlu olması dolayısıyla CISG'in uygulama alanı bulduğu mal satım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural olarak 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) kanunu uygulama alanı bulur.

MTK 4/1'e göre, tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklansın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Buna göre CISG'e istinaden yapılan mal satış sözleşmesi bakımından da tahkim anlaşması yapılabilecektir.

Tarafların hukuk seçimi yapmaması durumunda uyuşmazlıkla en yakın bağlantılı devletin maddi hukuk kurallarına göre hüküm verilir.

CISG kapsamındaki bir mal satımından doğan uyuşmazlıkta taraflar, sözleşmelerinde tahkim şartını belirleyebilirler. Ne var ki tahkimin seçilmiş olması, CISG'nin uygulanacağı anlamına kendiliğinden gelmez. Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı prensibi dolayısıyla uyuşmazlığın CISG'in kapsamına girmemesi durumunda da taraflar uyuşmazlığı tahkime taşıyabilirler. CISG'in uyuşmazlığa uygulanamayacağı böyle bir durumda uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk bakımından CISG'in yerini başka bir hukuk düzeninin alması söz konusu olacaktır.

MTK 12/C'nin ilk cümlesine göre, hakem veya hakem kurulu, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine ve onların uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere seçtikleri hukuk kurallarına göre karar verir. Uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere tarafların doğrudan CISG'yi yahut CISG'yi iç hukukuna dâhil etmiş bir devletin hukukunu seçmiş olmaları hâlinde, tahkimde uyuşmazlık CISG hükümlerine göre çözülür.

MTK 12/C'nin son cümlesine göre ise belirli bir devletin hukukunun seçilmiş olması, aksi belirtilmedikçe, o devletin kanunlar ihtilâfı kurallarının veya usul kurallarının değil, doğrudan doğruya maddî hukukunun seçilmiş olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla devlet hukukunun seçimi kanunlar ihtilafını ve usul kurallarını dışlayacaktır.

Belirtelim ki MTK 1/4'e göre, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda tahkim hukuku uygulama alanı bulmaz. Buna göre tahkim anlaşması tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda yapılabilir. Bununla birlikte taşınmazın aynından kaynaklanan

veyahut taşınmazla ilgili aynî neticeli sonuçlar doğuran uyuşmazlıklar bakımından tahkim anlaşması yapılamaz.

CISG, sözleşmenin kurulması bakımından herhangi bir şekil şartı öngörmezken (CISG 11), MTK 4 ve New York Sözleşmesi 2 uyarınca tahkim anlaşmasının yazılı şekilde yapılması esastır. Yazılı şekil şartı; tarafların imzasını taşıyan bir belgeyle, aralarında teati ettikleri mektup, telgraf, teleks veya faks metinleriyle yahut sözleşmenin elektronik ortama geçirilmiş olmasıyla karşılanır. Bunun yanında davacının dava dilekçesinde tahkim sözleşmesinin varlığını ileri sürmesi ve davalının cevap dilekçesinde buna itiraz etmemesi hâlinde de şekil şartı yerine gelmiş sayılır.

MTK 4/1'in son cümlesine göre, tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir. Dolayısıyla tahkim anlaşması asıl sözleşme metninin içerisine yazılan bir tahkim şartı şeklinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir tahkim sözleşmesi şeklinde de düzenlenebilir.

Tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi, tarafların tahkim iradelerini hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak açıklık ve kesinlikte ortaya koymalarına bağlıdır. Bu çerçevede uyuşmazlığın kesin biçimde hakem eliyle çözüme kavuşturulacağının kararlaştırılmış olması şarttır. Örneğin taraflar aralarındaki sözleşmede hem mahkemelerin hem de tahkimin uyuşmazlığı çözeceğine dair hükme yer vermeleri durumunda tahkim anlaşması açık, net ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde düzenlenmediğinden geçersiz olacaktır. Fakat tarafların uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk sürecinde anlaşamamaları üzerine tahkimin öngörülmesi durumunda tahkim anlaşması geçerli olacaktır.

Hakem kararına karşı MTK 15/A'da belirtildiği üzere yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, 3 üncü madde uyarınca yetkili asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yer yönünden yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür.

Hakem kararları bölge adliye mahkemesince şu durumlarda re'sen iptal edilebilir:

- a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,
- b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu.

Bununla birlikte iptal davasını açan taraf şu hususları ispat ederse hakem kararı iptal edilebilir:

- a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının, tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna göre geçersiz olduğunu,
- b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu Kanunda öngörülen usule uyulmadığını,
- c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini,
- d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verdiğini,
- e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim anlaşması dışında kalan bir konuda karar verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar vermediğini ya da yetkisini aştığını,
- f) Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve bu durumun kararın esasına etkili olduğunu,

g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini,

Türkiye'de verilmiş bir hakem kararına karşı açılan iptal davasında hakemlerin CISG hükümlerini hatalı uygulamış olması kural olarak iptal sebebi teşkil etmez; zira iptal davasında esasa ilişkin inceleme yasağı vardır. Bununla birlikte hakemlerin, tarafların uygulanmasını kararlaştırdığı hukuku göz ardı etmiş olmaları durumunda yetki aşımı yahut kamu düzenine aykırılık söz konusu olabileceğinden hakem kararı iptale tabi olabilir.

CISG sözleşmelerine kural olarak bakımından MTK tahkimi uygulanacağı için MTK tahkiminin HMK tahkiminden ayrıldığı hususlara da değinmekte fayda var:

- Hakem kararındaki maddî hatalar bakımından tavzih, düzeltme, tamamlama talebi HMK tahkiminde iki hafta, MTK tahkiminde ise otuz gün içinde yapılmalıdır (MTK 14/B).
- HMK tahkiminde iptal davası açma süresi bir ay iken MTK tahkiminde otuz gündür.
- HMK tahkiminde iptal davasının açılması hakem kararının icrasını durdurmazken MTK tahkiminde hakem kararının icrası iptal davasının açılmasıyla durur (MTK 15/A).